

القضية التنفيذية (٢٠١٦/٢٨٥٨)

بناءً على انتخابي من قبلكم عطوفة قاضي التنفيذ في محكمته بداية جرش في القضية التنفيذية رقم ٢٠١٦/٢٨٥٨ المتضمن إجراء الكشف على القطع الأراضي أرقام (٢٠٩/١٤١/١٣٨) حوض الدقمسه ١ من أراضي قرية جبه / محافظه جرش حيث قمت بمرافقة مأمور تنفيذ محكمته بداية جرش لإجراء الكشف على العقار موضوع التنفيذ وتحليلنا القسم القانونية على إن أقوم بمهمتي بكل أمانه وصدق وإخلاص وتسلمت المبررات وهي (مسندات التسجيل. ومخططات الأراضي) وإفهامنا المهمة الموكولة لي

الكشف على قطع الأراضي أرقام (٢٠٩/١٤١/١٣٨) حوض الدقمسه ١ من أراضي قرية جبه / محافظه جرش و بيان فيما كانت المبررات تطبق مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعه الأرض موضوع الدعوى من جهة أخرى وذلك بوصفها وصفاً دقيقاً ومفصلاً من كافة الوجوه من حيث إحكام التنظيم وطبيعة الأرض وتربتها وطبوغرافيتها وشكلها وتضاريسها ومدى توفر الخدمات فيها من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف وبيان الطرق التي تتخللها والمحاذية لها وسعتها وكذلك وصف المباني المقامة عليها بكافة مكوناتها وكافة الأعمال التي تشكل قيمه اضافيه لها ومواصفات المباني وصفاً دقيقاً وغايات استعمالها وهل هي من الحجر أو الاسمنت وعمر البناء وتقدير قيمتها بشكل دقيق وكذلك بيان عدد الأشجار ونوعها وعمرها وقيمتها بشكل دقيق ان وجدت على ان تقدر قيمه الأرض لوحدها بشكل مستقل وكذلك قيمه الأشجار والأبنية والإنشاءات ومن ثم قيمه كامل مساحه الأرض وما عليها على ان يستأثر الخبير بأسعار الأراضي المجاورة والمماثلة للأرض موضوع الدعوى وبيان فيما اذا كان المدين ساكناً فيه أو انه مشغول من الغير

- حيث انطبقت كافة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطع الأراضي موضوع التنفيذ من جهة أخرى وبعد الوصف العام للقطع موضوع الدعوى طلبت من المحكمة المؤقره الإمهال للعودة لقطع الأراضي موضوع التنفيذ مره أخرى للقيام بأعداد تقرير خبره مفصل وحسب المهمة الموكولة لي

مع مراعاة نص المادة ٨٣ ألفقره الثالثة والماد ٨٥ ألفقره الأولى والثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية على الخبير إن يكون مزهلاً للقيام بالخبرة بالمهمة المكلف بها علمياً وبالممارسة الفعلية. وإن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانه وإن يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمه أو بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود إي ضرر أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيديه واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئه المحكمة - عدم تسلم إي وثائق أو مستندات من الخصوم الا من خلال المحكمة أو بإذنها وإعلام المحكمة بأي صعوبات تعترض أداء عمله أو محاوله التأثير عليه من الخصوم أو غيرهم وعدم الإفصاح عما جاء بتقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة وأعادته الوثائق التي سلمت إليه مع التقرير وإن يتضمن التقرير كشف بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها المهمة وعدد المرات التي قام بها ومتضمن اسم الخبير كاملاً وعنوانه ومكان عمله وتصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين والطرق والأسس التي قام بها لغايات الوصول لاستنتاجاته ولدى العودة إلى العقار موضوع الدعوى مره ثانية والتجوال في أرجائها وإجراء الكشف الحسي واخذ القياسات اللازمة على ان تتم الخبرة على ضوء ما ورد بملف الدعوى من بيان وعلى ان يصرح الخبيران باسمهما الكامل وعنوانهما ومكان عملهما وعدد المرات التي قاما بها بالكشف على قطعه الأرض موضوع الدعوى وفيما اذا قلما بخبرتهما وهدما ام مع غيرهما والتقدير بعدم تسليم ايه وثائق او مستندات من الخصوم الأمن خلال المحكمة وإعلام المحكم بأي صعوبات تعترض أداءهما أو محاوله التأثير عليها من الخصوم وعدم الإفصاح عما جاء بخبرتهما قبل تلاوته من المحكمة وأعادته الوثائق والبيان المسلمة لهما

ولدى العودة إلى للعقار موضوع التنفيذ والوقوف على حدودها والتجوال في أرجائها تبين لنا الآتي :

أولاً القطعة الأرض رقم ١٣٨ حوض الدقمسه ١/ لوحة ١ بمساحة (١٠٩٤) متر مربع من أراضي قرية جبه / محافظه جرش نوع ملك خارج التنظيم تقع للجهة الشمالية الغربية من قرية المصطبة للجنوب من الشارع العام النافذ جرش/ عمان بالقرب من منطقة سيل الزرقاء ذات تربه حمراء صالحة للزراعة والبناء معا يتخللها بعض الصخور الثابتة والمتحركة وذات ميل منحدر إلى متوسط وذات طبيعة جبلية وشكلها منتظم وغير مزروعة وخاليه من الأبنية والإنشاءات وقريبه لبعض الخدمات مرسوم عليها شارع إفراسي غير مسالك بالنظر لموقع قطعه الأرض وطبيعتها واستعمالاتها وموقعها وبعدها وقربها عن الخدمات ومساحتها وشكلها وحسب الأسعار الدارجة تقدر قيمه المتر المربع الواحد من قطعه الأرض بمبلغ ٨ دنانير وعليه يكون قيمتها تساوي ١٠٩٤ متر مربع $8 \times 1094 = 8752$ دينار

٢٥٠٠.٠٠	٥٠٠	٢٨٢٢٤٠	فواز محمود محمد حسن
٦٩.٠٩	١٣.٨٢	٧٨٠٠	جمال راغب عبد المعطي احمد ابو راس
٣٤.٥٥	٦.٩١	٣٩٠٠	ريما راغب عبد المعطي احمد ابو راس
٣٤.٥٥	٦.٩١	٣٩٠٠	فداء راغب عبد المعطي احمد ابو راس
٦٩.٠٩	١٣.٨٢	٧٨٠٠	جلال راغب عبد المعطي ابو راس
٣٤.٥٥	٦.٩١	٣٩٠٠	عاليه راغب عبد المعطي احمد ابو راس
٤٢٤.٦٤	٨٤.٩٣	٤٧٩٤٠	فريال عبد المعطي احمد ابو راس
١٣٨٤.٠٢	٢٧٦.٨٠	١٥٦٢٥٠	رشاد عبد المعطي احمد ابو راس
٤٥٥٠.٤٧	٩١٠.٠٩	٥١٣٧٣٠	المجموع

اسم الشريك المدعي	الحصص	المساحة م ^٢	القيمة بالدينار
وسيم محمود محمد البندقي	٥٠.٧٥٠	٨٩.٩١	٤٤٩.٥٣

على ضوء الأسس والاعتبارات التي أفهمتنا إياها المحكمة المؤقره وحيث إننا مؤهلين للقيام بالخبرة من الناحية الفنية والمهنية وبالممارسه الفعلية وأننا نقوم بمهمتنا بتجرد وصدق وأمانه وأنه لا يوجد أي ظرف أو سبب من شأنه إثارة الشكوك حول حياديتنا واستقلاليتنا عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة المؤقره والمبررات والمستندات التي ببلنا عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا ودون إيه صعوبات اعترضت عملنا أو إيه محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة (سندات التسجيل الحديته ومخططات الأراضي) وهذه المبررات كافية للنهوض بالمهمة الموكلة ألينا وقد قمنا بالرجوع إلى قطعه الأرض موضوع الطلب مره واحده بالاضافه إلى مراقبتنا للمحكمة عند إجراء الكشف وكانت ساعات العمل لإعداد التقرير استغرقت ٨ ساعات شاملة العمل الميداني والمكتبي وحسب الطرق والأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة
هذه خبرتي / تحريراً في ٢٠٢٢/٢/٢٠

مساح ومقدر عقاري
سليمان علي الفندي فريحات
جرش ٠٧٧٢٤١٤٦٣٩

